



訴願決定書

案 號： 1141091381

要 旨： 因違反噪音管制法事件提起訴願

發文日期： 民國 114 年 12 月 11 日

發文字號： 新北府訴決字第 1142048880 號

相關法條： 行政程序法 第 67、68、72、73 條
訴願法 第 14、77 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1141091381 號

訴願人 洪○

代理人 許○蘭

原處分機關 新北市政府環境保護局

上列訴願人因違反廢棄物清理法事件，不服原處分機關民國 112 年 1 月 10 日新北環稽字第 41-112-010273 裁處書所為之處分，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願**不受理**。

理 由

- 一、按訴願法第 14 條第 1 項及第 3 項規定：「訴願之提起，應自行政處分達到或公告期滿之次日起 30 內為之（第 1 項）。訴願之提起，以原行政處分機關或受理訴願機關收受訴願書之日期為準（第 3 項）。」、第 77 條第 2 款規定：「訴願事件有左列各款情形之一者，應為**不受理**之決定：二、提起訴願逾法定期間者或未於第 57 條但書所定期間內補送訴願書者。」。
- 二、次按行政程序法第 67 條規定：「送達，除法規另有規定外，由行政機關依職權為之。」、第 68 條第 1 項規定：「送達由行政機關自行或交由郵政機關送達。」、第 72 條第 1 項規定：「送達，於應受送達人之住居所、事務所或營業所為之。…。」、第 73 條第 1 項規定：「於應送達處所不獲會晤應受送達人時，得將文書付與有辨別事理能力之同居人、受雇人或應送達處所之接收郵件人員。」。
- 三、本件訴願人不服原處分機關民國（下同）112 年 1 月 10 日新北環稽字第 41-112-010273 裁處書（下稱系爭裁處書）所為之處分，依首揭規定，自應於行政處分達到之次日起 30 日內提起訴願，逾期未提起者，該行政處分即告確定。又查系爭裁處書，原處分機關委由中○郵政股份有限公司以掛號於 112 年 2 月 7 日送達於訴願人住居所（地址：新北市○○區○○街 467 巷 20 弄 28 號），因郵務人員均未獲會晤訴願人本人，乃於當日將系爭裁處書付予同居人許○于（按：即訴願人之子）蓋章收受，且系爭裁處書內亦教示訴願人對本裁處如有不服者，得自本裁處送達翌日起 30 日內，繕具訴願書逕送原處分機關審查後，再由原處分機關轉送本府審議，此有系爭裁處書及其送達證書等影本附卷可稽。依前揭行政程序法規定，系爭裁處書自 112 年 2 月 7 日付予同居人之日起，即生合法送達效力。核計本件提起訴願之 30 日法定期間，應自 112 年 2 月 8 日起算，因訴願人住居所位於本市，毋須扣除在途期間，其訴願期間至 112 年 3 月 9 日屆滿。惟訴願人遲至 114 年 9 月 25 日（機關收文日）始檢

具訴願書向原處分機關提起訴願，此有訴願書上原處分機關收文條碼所載日期可考，是本件訴願之提起顯已逾 30 日之法定不變期間。依首揭條文規定，原處分業已確定，訴願人逾法定期間提起訴願，自非法之所許。

四、綜上論結，本件訴願為程序不合，依訴願法第 77 條第 2 款規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 蔡庭榕

委員 陳明燦
委員 陳立夫
委員 張文郁
委員 蔡進良
委員 黃源銘
委員 劉宗德
委員 景玉鳳
委員 王藹芸
委員 李永裕
委員 羅承宗
委員 董鈺琪
委員 林泳玲
委員 唐美芝

如不服本決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺北高等行政法院（地址：臺北市士林區福國路 101 號）提起行政訴訟。

中華民國 114 年 12 月 11 日